

1515864-33.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... denunciou VITOR PORTACIO DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 1º e 2º, inc. II, do Código Penal.

A inicial acusatória contém a exposição do seguinte fato criminoso:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de julho de 2022, por volta das 13h40min, entre a Avenida 23 de Maio e o Viaduto Dona Paulina, 0, Sé, nesta Cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515864-33.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515864-33.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188770/2022 - 08º D.P. BRAS, 26093531 - 08º D.P. BRAS, 2188770 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR PORTACIO DE SOUSA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou VITOR PORTACIO DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 1º e 2º, inc. II, do Código Penal.

A inicial acusatória contém a exposição do seguinte fato criminoso:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de julho de 2022, por volta das 13h40min, entre a Avenida 23 de Maio e o Viaduto Dona Paulina, 0, Sé, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, VITOR PORTACIO DE SOUSA, qualificado a fls. 15 e fotografado a fls. 31, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, o aparelho celular marca "Apple", modelo "Iphone X", avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), de propriedade da vítima Marina Minarelli Polonio, empregando, logo em seguida, violência contra Flávio Henrique da Silva, com o fim de assegurar a impunidade do crime, conforme RDO nº DM4319-1/2022 (fls. 08/13), Auto de Avaliação (fls. 18), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19), Auto de Entrega (fls. 20), Fotografias (fls. 24/25) e Declarações Médicas (fls. 26/27). Segundo restou apurado, o denunciado e seus comparsas estavam no veículo Fiat/Siena, placas "DWM9D22",

momento em que avistaram o aparelho celular acima descrito no painel do veículo Jeep/Compass, placas FSP3C67, que era conduzido pela vítima Marina, e resolveram subtraí-lo. Ao colocarem o plano criminoso em prática, o motorista do Fiat/Siena emparelhou o carro com o veículo da vítima, impedindo-a de trocar de faixa. Assim que o trânsito parou, VITOR desceu do Fiat/Siena, quebrou o vidro do Jeep/Compass utilizando-se de uma "vídea", colocou seu corpo para dentro do carro, apanhou o Apple/Iphone X que estava no painel e rapidamente voltou para o interior do Fiat/Siena com o aparelho em seu poder. Em seguida, seu comparsa não identificado imprimiu velocidade com o carro, empreendendo fuga. Ocorre que a ação criminosa foi flagrada por policiais militares que patrulhavam a região, os quais iniciaram imediata perseguição ao Fiat/Siena. Durante a tentativa de fuga, o motorista parou o citado veículo, momento em que o denunciado e seus dois comparsas desceram do carro e continuaram a fuga a pé, cada um para uma direção. Como os policiais flagraram VITOR subtraindo o aparelho celular, resolveram persegui-lo, ao invés de seus comparsas. Ainda durante a perseguição policial, VITOR foi surpreendido pela vítima Flávio que o agarrou para tentar contê-lo. Neste momento, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, o denunciado empregou violência contra Flávio, pegando-o pelas costas e arremessando-o ao solo, fazendo com que ele batesse sua cabeça no chão violentamente, ao ponto de Flávio não sentir mais "os movimentos da perna e passou a sentir fortes dores na cabeça e no pescoço, motivo pelo qual aguarda transferência para um Hospital com mais estrutura para prestar atendimento mais adequado ao caso" (fls. 03). Neste momento, os policiais conseguiram alcançar o denunciado, o detiveram e socorreram Flávio. Submetido a revista pessoal, com VITOR foi localizada a "vídea" utilizada para quebrar o vidro do Jeep/Compass. Dentro do Fiat/Siena abandonado foi localizado o aparelho celular subtraído da vítima. Interrogado na Delegacia de Polícia, VITOR negou a autoria do crime que a ação criminosa foi flagrada por policiais militares que patrulhavam a região, os quais iniciaram imediata perseguição ao Fiat/Siena. Durante a tentativa de fuga, o motorista parou o citado veículo, momento em que o denunciado e seus dois comparsas desceram do carro e continuaram a fuga a pé, cada um para uma direção. Como os policiais flagraram VITOR subtraindo o aparelho celular, resolveram persegui-lo, ao invés de seus comparsas. Ainda durante a perseguição policial, VITOR foi surpreendido pela vítima Flávio que o agarrou para tentar contê-lo. Neste momento, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, o denunciado empregou violência contra Flávio, pegando-o pelas costas e arremessando-o ao solo, fazendo com que ele batesse sua cabeça no chão violentamente, ao ponto de Flávio não sentir mais "os movimentos da perna e passou a sentir fortes dores na cabeça e no pescoço, motivo pelo qual aguarda transferência para um Hospital com mais estrutura para prestar atendimento mais adequado ao caso" (fls. 03). Neste momento, os policiais conseguiram alcançar o denunciado, o detiveram e socorreram Flávio. Submetido a revista pessoal, com VITOR foi localizada a "vídea" utilizada para quebrar o vidro do Jeep/Compass. Dentro do Fiat/Siena abandonado foi localizado o aparelho celular subtraído da vítima. Interrogado na Delegacia de Polícia, VITOR negou a autoria do crime, atribuindo a subtração a outro agente que estava no Fiat/Siena (fls. 07)" A denúncia foi recebida em 01/08/2022 (fl. 100). O acusado foi regularmente citado (fl. 111) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/113). Seguiu-se a instrução probatória com as declarações das vítimas, inquirição de testemunhas e, por último, interrogatório do acusado (fls. 213/215). O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com a majoração da pena-base em razão das circunstâncias e consequências do crime, reconhecimento do concurso de pessoas e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa sustentou a absolvição ao argumento de fragilidade da prova e, de forma subsidiária, a desclassificação para o crime de furto ou, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal, a atenuação da pena em razão de vulnerabilidade social e a imposição de regime prisional aberto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória é integralmente procedente. Encerrada a instrução, existem provas seguras da autoria e da materialidade de um

crime de roubo em concurso de pessoas, como descrito na denúncia.

A materialidade delitiva decorre dos autos de exibição e apreensão do aparelho telefônico roubado, do veículo usado no crime e da vídeo usada para estourar o vidro do carro (fls. 24/25).

O Instituto de Criminalística, além disso, atestou a existência de danos no veículo e a eficácia da vídeo para quebrar o vidro do carro (fls. 162/165 e 170/173).

A autoria também é indubitosa, apesar da negativa do acusado.

A vítima MARINA MINARELLI POLÔNIO confirmou que voltava para casa pela radial e, em determinado momento, um veículo SIENA emparelhou ao seu lado, impedindo-a de mudar de faixa até que ouviu um estrondo e, em seguida, uma pessoa colocou o corpo dentro do veículo e subtraiu o aparelho telefônico.

Afirmou, ainda, que viu ao menos 02 pessoas fugindo e, posteriormente, soube que policiais recuperaram o aparelho telefônico.

A vítima FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA confirmou que presenciou a fuga do acusado e tentou segura-lo, quando entraram em luta e se feriu gravemente.

Os policiais militares confirmaram que presenciaram o acusado em companhia de outra pessoa subtraindo no exato momento em que subtraiu o aparelho telefônico.

Afirmaram, ainda, que o acusado entrou em luta com FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA durante a fuga e o aparelho telefônico foi encontrado no interior do veículo SIENA.

Não há dúvida nenhuma, portanto, da prática de um crime de roubo impróprio em concurso de pessoas, como consta da denúncia.

A versão do acusado que sustentou que estava com amigos e não sabia da prática do crime, portanto, é absolutamente fantasiosa, especialmente se considerando o relato dos policiais militares que o flagraram durante a subtração.

Também não há dúvida que o acusado agiu com violência para conseguir fugir, o que caracteriza o crime de roubo impróprio, não se podendo cogitar de desclassificação.

A prova é segura e a ação penal, dessa forma, é integralmente procedente.

NESES TERMOS, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

1. Na primeira fase de aplicação da pena, observo que o acusado agiu com violência exagerada e que ultrapassa – e muito – a gravidade ordinária do crime de roubo.

A vítima FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA recebeu uma rasteira, caiu em cima de um veículo e sofreu uma fratura de cóccix, que ainda lhe causa dor mesmo depois de decorridos 06 meses da prática do crime, como relatou em audiência

Não bastasse, necessitou usar um colar cervical por meses, afastou-se do trabalho por 90 dias e ficou com uma cicatriz no braço em razão das mordidas desferidas pelo acusado na tentativa de se livrar da prisão.

Tudo está devidamente demonstrado nos autos pela prova oral e, especialmente, pelas diversas fotografias e documentos apresentados em audiência (fls. 217/226).

Assim, considerando as circunstâncias e consequências do crime, aumento a pena-base em 1/2, alcançando-se, neste momento, 06 anos de reclusão.

Usei essa fração em consideração à extensão das lesões e ao sofrimento imposto à vítima FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA.

2. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes que se ajustem à hipótese dos autos.

3. Em consideração ao concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, alcançando-se definitivamente a pena de 8 anos de reclusão.

Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 20 dias-multa.

O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, em razão do montante de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixo a indenização mínima em favor de MARINA MINARELLI POLÔNIO no valor de R\$ 3000,00 (três mil reais referentes ao valor do vidro) e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA, em razão dos danos morais sofridos.

ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR V.P.D.S., qualificado nos autos, ao cumprimento de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 157, § 1º e 2º, II, do Código Penal.

Condeno o acusado, ainda, a pagar a MARINA MINARELLI POLÔNIO o valor de 3.000,00 (três mil reais) em razão dos prejuízos materiais sofridos e R\$ 10.000,00 (dez mil

reais) a FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA, como indenização mínima por danos morais. O acusado está preso e deverá permanecer custodiado, pois ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.

Ressalto, a esse propósito, que o acusado praticou delito especialmente grave, que ocasionou uma fratura de cóccix na vítima, que necessitou e afastar de atividades habituais por mais de 90 dias e ainda sente dores em decorrência da prática delitiva.

Autorizo a devolução do veículo apreendido e a destruição da vídeo.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA